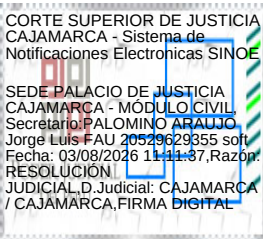


CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA
Módulo Civil Corporativo y Litigación Oral



1° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Sede Zafiros

EXPEDIENTE : 00694-2023-0-0601-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : FRANCISCO WISMAR CERNA VIGO
ESPECIALISTA : PALOMINO ARAUJO JORGE LUIS
PERITO : CACERES CASTRO, JUAN CARLOS
TORRES HUARIPATA, ALFREDO
DEMANDADO : URTECHO LEONARDO, ELVIS ENRIQUE
SANDOVAL JARA, TOMASA BELARMINA
DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE
TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO

RESOLUCIÓN NÚMERO DIECINUEVE

Cajamarca, 3 de agosto de 2026.-

AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el presente proceso estado del mismo; y, **CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Que, mediante resolución número Dieciocho de fecha 02 de febrero del 2026, entre otros se ha resuelto: “*CONSENTIDA Y/O EJECUTORIADA que sea la presente resolución, CONTINÚESE con la secuela del proceso.*”.

SEGUNDO: Que, el artículo 123° del Código Procesal Civil establece: “*Una resolución adquiere la autoridad de **cosa juzgada** cuando: 1.- No proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos; o 2.- Las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos. (...).*”.

En el presente caso, a pesar de encontrarse debidamente notificadas ambas partes procesales, ninguna de ellas ha interpuesto dentro de plazo recurso impugnatorio alguno, por cuanto deberá de declararse el consentimiento del auto antes señalado.

TERCERO: Ahora bien, que estando a la solicitud de convocatoria a remate y de conformidad con lo disciplinado en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley N° 30229 y su Reglamento D.S. N° 003-2015-JUS y directiva vigente, corresponde precisar que la ejecución del remate judicial se efectuará a través del aplicativo REM@JU del Portal Web del Poder Judicial;

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA
Módulo Civil Corporativo y Litigación Oral

máxime, si la parte demandada ha sido notificada con la resolución N° 10 (traslado de informe pericial), sin que ésta haya presentado observación alguna, o haya impugnado la resolución N° 11, que aprobó tal informe.

CUARTO: De la revisión de los presentes autos, se verifica que la solicitud de remate cumple con los requisitos señalados en el artículo 12^{o1} de la Ley 30229 – *“Ley que Adecúa el Uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en el Sistema de Remates Judiciales y en los Servicios de Notificaciones de las Resoluciones Judiciales, y que Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo”*; concordante con lo dispuesto por el artículo 13^{o2} del Reglamento de la citada Ley.

QUINTO: Una vez vencida el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2^{o3} del reglamento de la Ley N° 30229, el Secretario Judicial de la causa publicará en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos

¹ **Artículo 12. Condiciones para remate por internet:**

“El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.

La resolución referida en el literal c) anterior puede ser objeto de un pedido de corrección para efectos de subsanar errores meramente de forma, materiales y de datos, pero no puede ser objeto de impugnación u oposición alguna, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente Ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por martillero público hábil o el juez, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.”

² **Artículo 13.- Procedencia del Remate de bienes a través del REM@JU:**

“13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley.

13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de los tres (3) días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar.”

³ **Artículo 14.- Oposición:**

“14.2 El plazo para interponer la oposición al remate mediante el REM@JU, prevista en el último párrafo del artículo 12° de la Ley, es de tres (3) días hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución judicial que ordena el remate.”

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA
Módulo Civil Corporativo y Litigación Oral

pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15⁴ de la Ley 30229, el cual generará automáticamente el aviso de convocatoria que contendrá el cronograma con la fecha programada para el acto de remate. El adjudicatario deberá depositar el saldo del precio, dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16⁵ del reglamento de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declarársele la nulidad del remate.

En ese sentido, conforme al estado del proceso, y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 731° y 736°, inciso uno del Código Procesal Civil; **SE RESUELVE:**

1. **DECLARAR CONSENTIDA** el Dieciocho de fecha 02 de febrero del 2026, en consecuencia, continuando con la secuela del proceso,
2. **CONVOCAR A REMATE JUDICIAL ELECTRONICO - REM@JU** en **PRIMERA CONVOCATORIA** del bien inmueble materia de embargo, conforme al siguiente detalle:
 - **DESCRIPCIÓN:** Bien inmueble ubicado en el Asentamiento Humano Alto Trujillo, Barrio 5A Manzana Z, Lote 03, distrito El Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. Debidamente inscrito en la **Partida Electrónica N° P14107851**

⁴ **Artículo 15.- Publicidad de la convocatoria:**

“15.1 La resolución que dispone el remate se ingresa al REM@JU en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles de haber quedado firme, luego del cual se procede a publicitar la convocatoria dentro de las 24 horas.

15.2 Para efectos de lo establecido en el literal b) del artículo 15° de la Ley, la publicidad de la convocatoria, que es de acceso gratuito al público en general, se lleva a cabo durante diez (10) días calendario en el REM@JU vinculado al Portal Institucional del Poder Judicial.”

⁵ **Artículo 16.- Requisitos para la inscripción:**

“16.1 Para que un usuario postor se inscriba en un remate específico se requiere:

a) Haber pagado el oblate, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de tasación del bien o los bienes materia de remate.

b) Haber pagado el arancel judicial por el derecho a participar del remate.

c) Presentar declaración jurada sobre los fondos lícitos a que se refiere el literal c) del artículo 15° de la Ley.

16.2 El proceso de inscripción se efectúa en línea, luego del cual el Poder Judicial verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos y comunica al usuario postor la confirmación de su inscripción, dentro del plazo de dos (2) días hábiles.

16.3 Quedan excluidos los usuarios postores extranjeros en los remates que conlleven infringir el artículo 71° de la Constitución Política del Perú.”

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA
Módulo Civil Corporativo y Litigación Oral

de la Zona Registral N.º V – Sede Trujillo, Oficina Registral de Trujillo.

- **CARGAS Y GRAVÁMENES:** Únicamente la impuesta mediante el presente proceso.
- **VALOR DE LA TASACIÓN:** Tasación comercial ascendente a la suma de **S/. 276,093.00**.

- 3. OBLAJE:** Los postores deberán cumplir previamente con adjuntar el arancel judicial por el derecho a participar del remate, depositar el **10% del valor de la tasación** del bien materia de remate mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien, y demás conforme a lo dispuesto por los artículos 16⁶ y 17⁷ del Reglamento de la Ley 30229.
- 4. CONSENTIDA** que sea la presente resolución, **PUBLÍQUESE** el anuncio durante **06 días⁸** en el Portal de la Página Web del Poder Judicial,

⁶ Artículo 16.- Requisitos para la inscripción:

"16.1 Para que un usuario postor se inscriba en un remate especio se requiere:

- a) Haber pagado el obraje, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de tasación del bien o los bienes materia de remate.
- b) Haber pagado el arancel judicial por el derecho a participar del remate.
- c) Presentar declaración jurada sobre los fondos lícitos a que se refiere el literal c) del artículo 15º de la Ley.

16.2 El proceso de inscripción se efectúa en línea, luego del cual el Poder Judicial verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos y comunica al usuario postor la confirmación de su inscripción, dentro del plazo de dos (2) días hábiles.

16.3 Quedan excluidos los usuarios postores extranjeros en los remates que conlleven infringir el artículo 71º de la Constitución Política del Perú."

⁷ Artículo 17.- Pago de oblaje:

"17.1 El pago del oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien.

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago del oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y del oblaje, correspondientes."

⁸ Artículo 733.- Publicidad:

"La convocatoria se anuncia en el diario encargado de la publicación de los avisos judiciales del lugar del remate, **por tres días tratándose de muebles y seis si son inmuebles**. Esto se efectuará a través de un mandato del Juez que comunicará mediante notificación electrónica a dicho diario para la publicación respectiva o excepcionalmente por cualquier otro medio fehaciente que deje constancia de su decisión.

Si los bienes se encuentran fuera de la competencia territorial del Juez de la ejecución, la publicación se hará, además, en el diario encargado de la publicación de los avisos judiciales de la localidad donde estos se encuentren. A falta de diario, la convocatoria se publicará a través de cualquier otro medio de notificación edictal, por igual tiempo.+

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA
Módulo Civil Corporativo y Litigación Oral

conforme lo regula el artículo 15º del reglamento de la Ley 30229. Asimismo, **REQUIÉRASE** a la parte demandante para que preste las facilidades necesarias para el pegado de los carteles de publicación correspondientes, **bajo su responsabilidad** en el retraso o frustración del remate convocado.

5. Al escrito **reservado** presentado por la parte **demandante** con fecha 22 de octubre del 2025: **TÉNGASE** por cumplido con lo requerido y **ESTESE** a lo dispuesto en la presente resolución.
6. A los escritos presentados por la parte **demandante** con fechas 28 de mayo y 06 de junio del 2026: **TÉNGASE** por subrogado a su anterior defensa técnica y téngase por **NOMBRADA** como su nueva abogada a la letrada que autoriza el escirro, así como por variada su **casilla judicial electrónica N° 173243**. De igual forma, **REQUIÉRASELE** para que **en su próximo escrito** presente los aranceles judiciales por derecho de notificación faltantes, **TENIENDO EN CUENTA** que deberá de presentar dicho pago con cada escrito que ingrese y en tanta cantidad como partes intervinientes en el proceso –incluido el subsanatorio¹⁰, bajo **APERCIBIMIENTO** de multa y de tenerse por no presentado su escrito en caso de reincidencia.
7. **NOTIFÍQUESE** conforme a Ley.-

Además de la publicación del anuncio, deben colocarse avisos del remate, tratándose de inmueble, en parte visible del mismo, así como en el local del Juzgado, bajo responsabilidad del Secretario de Juzgado.

La publicidad del remate no puede omitirse, aunque medie renuncia del ejecutado, bajo sanción de nulidad.”

⁹ Artículo 15. Fases del remate electrónico judicial:

“El procedimiento de remate electrónico judicial comprende las siguientes fases:

(...) b) Publicidad de convocatoria. Comprende la publicación en el Portal Web del Poder Judicial del aviso de convocatoria de la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial para su visualización o descarga de la información publicada, además de notificarse por correo electrónico a los usuarios postores registrados en una base de datos y mediando por lo menos diez días calendario entre dicha publicación y el inicio del desarrollo del remate electrónico judicial, sin perjuicio de colocar los avisos del remate a que se refiere el artículo 733º del Código Procesal Civil.

Adicionalmente, el ejecutante o el ejecutado pueden efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios. (...).”

¹⁰ 04 en total.